Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo

Av. Unisinos, 99 - Bairro: São João Batista - CEP: 93022414 - Fone: (51) 3098-5794 - Balcão Virtual (Whatsapp): 51 99602.8034 - Email: frsaoleo4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012571-51.2023.8.21.0033/RS

AUTOR: MATHEUS DE MOURA CASALI

RÉU: UNIMED VALE DOS SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

MATHEUS DE MOURA CASALI, representado pelos genitores, ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** contra **UNIMED VALE DOS SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.**, partes qualificadas nos autos. Informou ser beneficiário de plano de saúde da ré. Aduziu sofrer de Dermatite Atópica Grave (CID L20), necessitando de tratamento com o fármaco Dupilumabe (Dupixent) 300mg, pois os demais tratamentos não foram eficientes. Referiu que houve indevida negativa de cobertura do tratamento pela ré. Pontuou impossibilidade financeira de arcar com o custo do tratamento. Invocou os dispositivos legais que entendia aplicáveis ao caso. Pediu o deferimento de tutela de urgência para determinar o imediato fornecimento do medicamento, medida a ser tornada definitiva ao final, com a procedência do pedido. Postulou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Instruiu a inicial com documentos.

Foi concedida a gratuidade de justiça em razão da menoridade do autor e deferida a liminar (evento 5, DESPADEC1).

A ré foi citada (evento 10, CERTGM1), noticiou o cumprimento da tutela de urgência e apresentou contestação (evento 16, CONT1). Impugnou a gratuidade de justiça. Negou situação de urgência ou emergência que possibilite a concessão de liminar. Afirmou que disponibiliza aos seus beneficiários a cobertura dos procedimentos, desde que preenchidos os critérios de utilização do Rol de Procedimentos da ANS. Alegou não haver comprovação de que o paciente tenha realizado tratamentos prévios e, neste caso, que outros tratamentos tenham falhado. Pontuou que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é a lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, para planos de saúde contratados a partir de 2/01/1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98, e é revista a cada seis meses conforme Resolução Normativa 470/2021. Afirmou que, embora o medicamento DUPILUMABE 300mg esteja previsto no rol de procedimentos com cobertura obrigatória editado pela ANS, possui diretriz de utilização que não foi preenchida pelo autor em razão da idade. Invocou o princípio do *pacta sunt servanda*. Requereu o acolhimento da preliminar e a improcedência da ação. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 19, RÉPLICA1).

Por ato ordinatório as partes foram instadas a dizer sobre provas (evento 20, ATOORD1).

A ré postulou consulta ao NATJUS e expedição de ofício à ANS (evento 24, PET1). O autor acostou documentos (evento 25).

Foi mantida a gratuidade de justiça, indeferido o requerimento de requisição de nota técnica (restando consignado que esta não se confundia com perícia), indeferido o requerimento de expedição de ofício à ANS e intimada a parte ré dos documentos acostados pelo autor (evento 27, DESPADEC1).

A ré manifestou-se no evento 32, PET1.

O Ministério Público apresentou parecer (evento 44, PROMOÇÃO1).

Relatei. Passo a decidir.

O processo está apto para julgamento.

Não há controvérsia sobre a condição do autor de beneficiário do plano de saúde da ré. A negativa de fornecimento do tratamento postulado, conforme documento do evento 1, RESPOSTA6, foi em razão da idade do autor não atender ao critério da Diretriz de Utilização:

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina a lista de consultas, atendimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória nos planos de saúde. Essa lista, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, é a referência de cobertura obrigatória para cada segmentação de planos de saúde (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia e plano referência) e foi atualizada por meio da Resolução Normativa nº 465/2021 editada pela ANS.
A ANS determina cobertura obrigatória pelos planos de saúde, para aqueles tratamentos elencados no Rol de Procedimentos e Eventos **e desde que preenchidos os critérios estabelecidos por meio de Diretriz de Utilização**, conforme determina o artigo 3º, Inciso II da RN 465/2021.

Assim, a Terapia Imunobiológica com uso do medicamento DUPILUMABE, exige critérios a serem observados, para ter cobertura assegurada por meio do plano de saúde, conforme Diretriz de Utilização nº 65, constante no anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021:

> *1. 1. Cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o **tratamento de pacientes adultos** com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios: a. Escore de Atividade da Dermatite Atópica - SCORAD superior a 50; b. Índice de Área e Gravidade do Eczema - EASI superior a 21; c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10.*

Após análise técnica pela auditoria médica especializada, situação expressamente prevista e permitida em contrato, foi verificado que o requerente não preenche todos requisitos da DUT n° 65. Eis então, a justificativa desta operadora para a negativa de cobertura para fornecimento do medicamento DUPILUMABE

O contrato dos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo. O entendimento é inclusive sumulado pelo STJ (Súmula 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão").

Inexiste controvérsia sobre a doença de que está acometida a parte autora ter tratamento coberto pelo plano de saúde contratado (art. 10, *caput*, da Lei n.º 9.656/98).

Não é possível à prestadora de saúde limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde da contratante e seus dependentes (consumidores). Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à parte autora, não se admitindo a negativa de cobertura quando inexiste óbice para o seu oferecimento.

O formulário médico do evento 1, ATESTMED7 dá conta de que o autor "Refere já ter tentado todos os tipos de tratamentos tópicos"; "tentamos imunossupressores sistêmicos [...] mas sem melhora sustentada no quadro clínico" e "tem apresentado PRURIDO INCAPACITANTE, CONTÍNUO, DIA E NOITE, e piora importante das lesões, com prejuízo no sono e nas atividades escolares, e psicológicas, do paciente e de todos os familiares". A Dermatite atópica, segundo o médico, mantinha-se ativa, "com SCORAD (Score de gravidade na Dermatite Atópica) de 63 (considerado grave > 50)".

Concluiu o médico em seu laudo que:

Haja visto que o paciente encontra-se refratária aos tratamentos convencionais, e de acordo com todos os consensos mundiais de Dermatite Atópica (Incluindo o Consenso Brasileiro de Dermatite Atópica publicado em 2017), indica-se a terapia com Dupilumabe, uma medicação considerada biológica (anticorpo monoclonal), com menor risco de efeitos colaterais que as medicações sintéticas convencionais, e que foi aprovado para este fim desde outubro de 2019 pela ANVISA devido à sua efetividade comprovada.

Por isso, solicito a medicação DUPILUMABE para o paciente, administrado via Subcutânea, na dose inicial de 600mg (2 ampolas de 300mg cada), seguindo por doses a cada 4 semanas de 300mg, por um período inicial de 12 meses.

Além da indicação do médico do autor, ratificada no evento 25, RECEIT4, sequer há demonstração de que a limitação de idade da Diretriz invocada pela parte ré ainda esteja vigente.

Consulta ao site da ANS indica que a Resolução Normativa ANS Nº 603, de 1º de abril de 2024 definiu no art. 4.º que:

> *Art. 4º O Anexo II da RN nº 465/2021 passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento imunobiológico Dupilumabe, listado na Diretriz de Utilização – DUT nº 65 vinculada ao procedimento "TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento da dermatite atópica grave para população entre 6 meses e 18 anos, conforme Anexo desta Resolução.*

Portanto, o tratamento deve ser oferecido pela parte ré, na esteira dos julgados abaixo, proferidos em casos semelhantes:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA (CID 10 L20). DUPILUMAB. PREVISÃO NO ROL DA ANS. DOENÇA DIVERSA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora, diagnosticada com dermatite atópica (CID 10 L20), postula a cobertura do tratamento com o medicamento denominado DUPILUMAB, julgada improcedente na origem. 2) Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. 3) Em procedimento de overruling, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou consolidado que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde. 4) No caso em comento, a parte autora foi diagnosticada com dermatite atópica (CID 10 L20), mesmo com todos os tratamentos utilizados, não apresentou melhora em seu quadro clínico, sendo-lhe indicado pelo médico assistente o uso do fármaco DUPILUMAB, o que foi negado pela requerida, sob o argumento de que o medicamento postulado não consta no rol da ANS para a moléstia que acomete a autora. 5) Sem razão a negativa de cobertura, visto que o medicamento, objeto da lide está incluído no rol da ANS, ainda que para finalidade diversa da que ao autora apresenta. **Havendo previsão de cobertura no rol da ANS, o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento sob a justificativa de que a moléstia do segurado não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência***

__médica, em prejuízo do paciente enfermo__. 6) Sentença reformada. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA(Apelação Cível, Nº 50003357720228210041, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-12-2022) (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA. ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. RESCISÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO ATÉ O FINAL DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo prevê a Lei nº 9.656/98, devem ser observadas as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 465/01, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apresenta as Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar. O rol de coberturas para os planos de saúde, em regra, é taxativo, conforme tese fixada pelo egrégio STJ nos autos do ERESP 1.886.929. 2. A Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que modificou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, fixou critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol nos subitens ii e iii do item 4 da tese firmada no EREsp 1886929. 3. A condição do autor foi submetida ao crivo do e-NatJus, que exarou Nota Técnica favorável ao uso do medicamento Dupilumabe 300mg, bem assim, a RN 571/2023, de 10 de fevereiro de 2023, alterou a Resolução Normativa nº 465/2021 para incluir no Anexo II o medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave. 4. Observada a exceção contida no § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, uma vez evidenciada comprovação da eficácia do medicamento baseada em evidências científicas e plano terapêutico, inclusive com análise do caso pelo e-NatJus, deve ser afastada a negativa por ausência de previsão do medicamento no referido rol da ANS. [...] (Apelação Cível, Nº 51428742620218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 20-04-2023)

Pelo exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** a ação ajuizada por MATHEUS DE MOURA CASALI contra UNIMED VALE DOS SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré à obrigação de fazer consistente no fornecimento e aplicação do medicamento Dupilumabe, como descrito no laudo médico, enquanto perdurar a necessidade.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa desde o ajuizamento (nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da Súmula 14 do STJ) até o trânsito em julgado, segundo variação do IPCA. A contar do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC), o valor será atualizado, exclusivamente, pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/24).

Interposto recurso de apelação, observando-se o artigo 1.010, §1° do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao Tribunal de Justiça.

Havendo custas pendentes, adotem-se as providências de praxe.

Com o trânsito em julgado e tudo atendido, baixe-se.

Agendada a intimação das partes. Publicação e registro eletrônicos.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA CALDIM DOS SANTOS, Juíza de Direito**, em 12/02/2025, às 13:33:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10076519344v21** e o código CRC **a33b1a2d**.